

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 0204/02.26-П2
уникальный идентификатор договора 06ccf0b0-034f-11f1-946e-e17624f08d31-8

г. Йошкар-Ола

«10» февраля 2026 г.

ПОРУЧИТЕЛЬ – физическое лицо :

Ф.И.О.: Порядин Алексей Николаевич

Паспорт: серия 97 19 № 427119, выдан МВД по Чувашской Республике, 19.09.2019г.

ИНН № 212902345707

Регистрация по месту жительства: 428033, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Московский пр-кт, д.5, кв.26

Фактическое место жительства: 428033, Чувашская Республика-Чувашия, г. Чебоксары, Московский пр-кт, д.5, кв.26

Мобильный телефон +7 903-358-78-68

КРЕДИТОР

Наименование: Публичное акционерное общество «НБД-Банк»

Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6

Лицензия № 1966 от 12.08.2015

Корреспондентский счет №30101810400000000705 в ОКЦ №1 Волго-Вятского ГУ Банка России, БИК 042202705

ОГРН № 1025200000022, ИНН № 5200000222

Тел. (831) 22-000-22, (8362) 23-17-69 Факс (8362) 23-17-43

Кредитор в лице Заместителя Председателя Правления Максакова Евгения Юрьевича, действующего на основании доверенности №41/25-846 от «24» октября 2025 года, единый регистрационный номер доверенности c105c38f-c2b5-48da-8d2e-981024894420, с одной стороны, и Поручитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим договором Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором Открытого акционерного общества «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии» (далее – «Заемщик»), за исполнение последним своих обязательств по **Кредитному договору №0204/02.26 от «10» февраля 2026 г.**, заключенному между Кредитором и Заемщиком (далее - «Кредитный договор»):

1.1. сумма Кредита **100 000 000 (Сто миллионов) рублей;**

1.2. срок Кредита **“28” января 2028 г. (Двадцать восьмое января две тысячи двадцать восьмого года)** (включительно);

1.3. Процентная ставка за пользование Кредитом: сумма фиксированной составляющей и переменной составляющей.

1.3.1. Размер фиксированной составляющей: **5,25% (Пять целых двадцать пять сотых процентов) годовых.**

1.3.2. Размер переменной составляющей устанавливается равным ключевой ставке, установленной Банком России, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.

Со дня заключения Кредитного договора по 20-е число месяца, в котором заключен Кредитный договор, включительно, переменная составляющая устанавливается равной величине ключевой ставки, установленной Банком России на дату заключения Кредитного договора, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.

С 21-ого числа месяца, в котором заключен Кредитный, переменная составляющая процентной ставки будет установлена равной величине ключевой ставки, установленной Банком России на 1-ое число месяца, в котором заключен Кредитный договор, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.

1.3.3. Далее четыре раза в год - 21 февраля, 21 мая, 21 августа и 21 ноября, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения Кредитного договора, - процентная ставка за пользование Кредитом изменяется и устанавливается равной сумме фиксированной составляющей, указанной в настоящем пункте, и переменной составляющей, величина которой устанавливается равной ключевой ставке, установленной Банком России на 01 февраля, 01 мая, 01 августа и 01 ноября, соответственно, при этом значение переменной составляющей не может быть менее 7,25% (семь целых двадцать пятых сотых процента) годовых.

в случае невыполнения Заёмщиком условия, предусмотренного пунктом 3.3.4. Кредитного договора, процентная ставка за пользование Кредитом увеличивается на 1 % (Один процент) годовых.

1.4. Кредитным договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению Кредита 0,5% от просроченной суммы Кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Кредитному договору – 0,5% от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании Кредита, предусмотренных Кредитным договором - 3% (три процента) от суммы Кредита;

неустойка за нарушение сроков погашения Кредита и/или начисленных процентов за пользование Кредитом более чем на 5 календарных дней за период, равный 180 дням, предшествующим последнему рабочему дню каждого месяца – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного Кредита;

неустойка за неисполнение обязательства по залогу имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.1. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению передачи в залог имущества - в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.2 Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);

неустойка за неисполнение обязательства по обеспечению заключения договора поручительства – в размере процентной ставки за пользование Кредитом от суммы невозвращенного Кредита за каждый день неисполнения обязательства со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.3. Кредитного договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно);

2. Поручителю хорошо известны все условия Кредитного договора.

Имущество Поручителя не обременено какими-либо обязательствами Поручителя перед третьими лицами и свободно от притязаний, под арестом или запрещением не состоит.

Поручитель не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о которых он не сообщил Кредитору, и угрожающих имуществу Поручителя.

Поручительство по настоящему договору не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, включая супруга/супругу, детей Поручителя и иных лиц, находящихся на иждивении Поручителя.

Подписывая настоящий договор, Поручитель не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.

3. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за выполнение последним обязательств по Кредитному договору в том же объеме, что и Заемщик, включая:

- полученную сумму Кредита,
- проценты за пользование Кредитом,
- неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Кредитному договору.

4. Основаниями ответственности Поручителя являются:

- невозвращение Кредита (части Кредита) в обусловленный Кредитным договором срок (сроки);
- неуплата процентов за пользование Кредитом в установленный срок;
- досрочное взыскание Кредита Кредитором по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или Кредитным договором.

5. Поручитель предоставляет Кредитору согласие (заранее данный акцепт) на списание с любого из принадлежащих Поручителю счетов (по выбору Кредитора) задолженности Заемщика по Кредитному договору в объеме, который таковая задолженность будет иметь к моменту востребования, согласно пункту 3 настоящего договора, в следующих случаях:

- при наступлении сроков возврата Кредита и (или) уплаты процентов за пользование Кредитом;
- в случае досрочного взыскания Кредита;
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в целом.

Списание производится Кредитором на условиях заранее данного акцепта Поручителя путем выставления платежного требования.

6. Поручитель обязан уведомить обслуживающий его банк о предоставленном Кредитору праве на списание соответствующих сумм на условиях заранее данного акцепта и при подписании настоящего договора предъявить ответное письмо банка и дополнительное соглашение с обслуживающим банком к договору банковского счета о предоставлении Кредитору права списания по настоящему договору.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору Поручитель обязан погасить просроченную задолженность, а в случае досрочного взыскания Кредита, погасить задолженность в объеме, который она будет иметь к моменту востребования согласно пункту 3 настоящего договора.

8. Поручитель, не исполнивший в срок требования пункта 7 настоящего договора, обязан выплатить Кредитору неустойку в размере 0,5 % от суммы задолженности по Кредитному договору за каждый день просрочки.

9. В случае невыполнения Поручителем обязательств, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящего договора, Кредитор вправе обратиться взыскание на все имущество Поручителя и получить удовлетворение своих требований по настоящему договору из суммы, полученной от его реализации.

10. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика, переходят права кредитора по этому обязательству и права, обеспечивающие это требование, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Кредитора.

11. В случае исполнения Поручителем обязательств Заемщика по Кредитному договору, Кредитор обязуется передать Поручителю документы, удостоверяющие права требования к Заемщику, в семидневный срок со дня получения соответствующего письменного запроса Поручителя.

12. В случае правопреемства обязательств Заемщика по Кредитному договору (в том числе универсальное правопреемство) Поручитель согласен отвечать за нового заемщика в том же объеме.

13. В случае передачи Кредитором прав требований по Кредитному договору третьим лицам (в том числе, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности) Поручитель согласен отвечать перед новым кредитором в том же объеме.

14. Поручитель дает свое согласие безусловно отвечать за Заемщика так, как это установлено настоящим договором, равно как и в случае изменения в будущем обязательств Заемщика по Кредитному договору, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя при сохранении следующих лимитов: увеличение срока Кредита не более чем на 1 (один) год от срока, установленного Кредитным договором, увеличение процентной ставки за пользование Кредитом не более чем на 5% (пять процентов) годовых от ставки, указанной в Кредитном договоре, изменение графика погашения задолженности производится без ограничения. При изменении обязательств Заемщика по Кредитному договору свыше указанных в настоящем пункте значений, Поручитель отвечает на согласованных с ним условиях.

При заключении настоящего договора Поручитель дает прямо выраженное согласие отвечать в соответствии с измененными условиями Кредитного договора, не устанавливая каких-либо ограничений и не требуя согласования с ним новых условий Кредитного договора, причем изменение этих условий возможно, как по соглашению Кредитора и Заемщика, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено Кредитным договором.

В смысле настоящего договора, под «неблагоприятными последствиями» понимаются, в том числе, пролонгация срока возврата (погашения) Кредита, а также увеличение процентной ставки. Стороны договорились, что пролонгация срока погашения начисленных процентов за пользование Кредитом и изменение графика погашения не являются «неблагоприятными последствиями» и не требуют обязательного согласования с Поручителем.

15. Поручитель обязуется:

не отчуждать без предварительного письменного согласия Кредитора имущество, принадлежащее Поручителю;
письменно уведомлять Кредитора о предстоящих изменениях указанного в настоящем договоре места жительства/нахождения Поручителя;
не заключать без предварительного письменного согласия Кредитора сделок по получению Поручителем займов и кредитов, а также предоставлению новых поручительств.

16. Каждая из сторон обязуется сохранять конфиденциальность финансовой, коммерческой, банковской и прочей информации, полученной от другой стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

17. Подписывая настоящий договор, Поручитель соглашается с тем, что при переуступке Кредитором третьему лицу прав и обязательств по настоящему договору, Кредитор передает этому лицу персональные данные, предоставленные Поручителем Кредитору в целях заключения настоящего договора.

18. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» Кредитор представляет имеющуюся у него информацию в отношении Заемщика и его Поручителя по настоящему договору без получения согласия на ее представление в бюро кредитных историй (по выбору Кредитора).

Поручитель выражает свое согласие на получение Кредитором информации о Поручителе и его обязательствах из бюро кредитных историй и квалифицированных бюро кредитных историй кредитных отчетов и сведений о сумме среднемесячных платежей. Согласие предоставляется с момента подписания Поручителем настоящего договора и действует в течение срока действия настоящего договора.

19. Подписывая настоящий договор, Поручитель подтверждает и гарантирует, что на дату заключения настоящего договора Поручитель не отвечает признакам неплатежеспособности и/или недостаточности имущества, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также, что заключение настоящего договора не повлечет ущемление каких – либо интересов кредиторов Поручителя и/или иных третьих лиц.

20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

21. Поручительство действительно до **28.01.2031 г. (Двадцать восьмое января две тысячи тридцать первого года)** (включительно).

22. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного обязательства, надлежащим исполнением обязательств Поручителем по настоящему договору, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

23. Споры по исполнению настоящего договора подлежат разрешению судом в установленном законом порядке.

24. Настоящий договор является безвозмездным.

25. Настоящий договор составлен в форме Электронного документа. Под Электронным документом понимается документированная информация, представленная в электронном виде и подписанная электронной подписью. Подписание договора осуществляется Сторонами действительной Усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны признают, что обмен подписанными УКЭП Электронными документами осуществляется с использованием специального программного обеспечения Контур.Недвижимость (программа для ЭВМ, внесена в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных 30 декабря 2020 года №8565) и является юридически значимым электронным документооборотом.

Стороны признают, что при положительном результате проверки электронной подписи, договор в форме Электронного документа, подписанный Сторонами УКЭП, удовлетворяет требованию о совершении сделки в простой письменной форме, является равнозначным договору на бумажном носителе, удостоверенному собственноручной подписью Сторон и печатью (если применимо), и влечет аналогичные юридические последствия.

Стороны признают недопустимость признания УКЭП и (или) подписанного ею Электронного документа не имеющими юридической силы только на основании того, что подписание документов осуществляется не собственноручно, а с использованием автоматических средств (специального программного обеспечения).

Стороны несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом сертификатов УКЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации. Риск неправомерного подписания Электронного документа УКЭП несет Сторона, на имя которой (уполномоченного лица которой) оформлен сертификат проверки ключа электронной подписи.

Подписанные УКЭП Электронные документы могут предъявляться при рассмотрении спорных ситуаций, в том числе в суде, в качестве доказательств. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон, является документальным подтверждением факта подписания настоящего договора УКЭП и надлежащим доказательством заключения договора.